

美術設計委託合約書

立契約書人：陳伊思

甲方：陳伊思

乙方：

茲因甲方委託乙方進行「航空館專案美術設計製作」，雙方同意訂立本契約如下：

第一條 委託內容

- 一、乙方依附件一、附件二、附件三所載內容，提供本專案相關美術設計製作。
- 二、如調整內容涉及新增項目、重大風格變更、重製、數量增加或其他超出原約定範圍之事項，應視為追加需求，雙方應另行協議時程及費用，並經甲方書面確認後始得執行。
- 三、交付內容包含但不限於：角色設計、介面設計、3D模型、貼圖素材、AI生成圖像及其他視覺資產。
- 四、詳細規格與內容以附件為準，雙方得依實際開發情況，就細節進行合理調整與優化。

第二條 履約期間

- 一、本契約期間自民國115年5月27日起至115年8月15日止。
- 二、第一階段完成時間：115年5月24日。
- 三、第二階段為修改與優化期間，至115年8月15日結案。

第三條 價金與付款方式

本契約總價為新台幣300,000元整，分三期支付：

1. 第一期：100,000元（115年4月27日）
2. 第二期：100,000元（115年6月1日）
3. 第三期：100,000元（115年8月15日）

各期款項應於對應階段成果經甲方驗收通過後支付。

如乙方未完成該階段應交付之內容或未通過驗收，甲方得暫緩付款，直至完成驗收為止。

第四條 驗收與修改

- 一、乙方應依時程交付成果供甲方審查。
- 二、甲方得提出合理修改需求，乙方應配合修正。

三、第二階段期間內進行來回修正，至結案日完成最終確認。

四、乙方不得以「AI生成」、「素材限制」或其他理由拒絕合理修改。

第五條 著作權與智慧財產權

一、乙方依本契約完成之所有成果(包含設計、圖像、模型、AI生成內容等，以下稱「本案成果」)，其著作人格權歸乙方所有。

二、乙方同意甲方得就本案成果進行修改、使用，且得不標示乙方姓名。

三、本案成果之著作財產權，於甲方完成全部款項支付後，移轉予甲方所有。

四、甲方取得權利後，得不限地域、時間及方式為下列利用：

1. 使用、重製
2. 公開展示、公開傳輸
3. 改作、編輯
4. 商業使用
5. 授權第三人使用

五、於甲方尚未付清全部款項前，僅得於本專案範圍內使用本案成果。

第六條 AI生成素材與來源權利條款

一、乙方於履約過程中所使用之素材來源，包含但不限於：自行創作、購買素材、第三方授權素材及AI生成內容。

二、乙方應保證所有素材來源合法，且具備可用於商業用途之權利。

三、乙方使用AI工具所生成之內容，仍視為本契約之交付成果，乙方應就其品質、可用性 & 合法性負完全責任，不得以AI生成為由主張減免或免除責任。

四、乙方保證其有權將本案成果交付予甲方，並確保甲方得對所有成果行使完整權利，包括：

- 修改
- 重製
- 商業使用
- 再授權第三人

五、如部分素材依法不具著作權或不得轉讓著作權(包含但不限於AI生成內容或授權素材)，乙方仍應確保甲方取得永久、全球、不可撤銷、可再授權之完整使用權利，且不得附加任何限制。

六、乙方不得使用任何限制商業用途、限制修改、限制轉授權或其他可能影響甲方使用權利之素材或AI工具。

七、乙方不得將本案所生成或製作之素材(包含AI生成內容、設計成果及相關資料)提供予第三人使用或重複販售。

八、乙方應於甲方要求時, 提供所使用素材或AI工具之來源說明。

九、如因素材來源或AI生成內容產生任何侵權爭議, 乙方應負全部法律責任及賠償責任。

第七條 保密條款

雙方對於本專案相關資料與內容應負保密責任, 未經同意不得對外揭露。

第八條 違約與罰則

一、乙方如無法如期完成, 應提前以書面通知甲方申請展延。

二、如乙方無正當理由逾期超過30日:

1. 本契約自動失效
2. 乙方須返還甲方已支付金額之二分之一

第九條 契約終止

一、任一方違反契約且未改善者, 他方得終止契約。

二、終止後雙方應就已完成部分進行結算。

三、已完成之設計成果及素材, 其權利仍歸甲方所有, 乙方不得主張返還或限制使用

第十條 爭議處理

本契約以中華民國法律為準據法, 並以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

第十一條 其他

本契約未盡事宜, 由雙方協議補充之。

立契約書人:

甲方:陳伊思

乙方:

中華民國 115 年 4 月 23 日

附件一

<https://miro.com/welcomeonboard/ek9LZVE0Zy9mTS9haDVONW1tNHI1VWpJU2ZVM1Y2WFBVd2c4eHBXV0p5d2svZzQvMW9OUHF3NEdEV01vUjR4cjVJRnpHMHlvZ2gxdEp5Rm0>

[1OC90YjiOV2ZDSnBzUDAwNUtrY1RvNGpobENyd29ieUNHUUIkRmMveTVIZm5vRIB3VHhHVHd5UWtSM1BidUtUYmxycDRnPT0hdjE=?share_link_id=423335092968](https://drive.google.com/file/d/1OC90YjiOV2ZDSnBzUDAwNUtrY1RvNGpobENyd29ieUNHUUIkRmMveTVIZm5vRIB3VHhHVHd5UWtSM1BidUtUYmxycDRnPT0hdjE=?share_link_id=423335092968)

附件二

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iFef4MPFq_ZCYgnZT8DB5z9hDo_pGlrGzbSBUGWNMlo/edit?gid=850138747#gid=850138747

附件三

https://drive.google.com/file/d/1zU_xdmj-rOjy5EQzIZxocLYtnilXkwki/view?usp=drive_link